

أجب على الأسئلة التالية:

1) بموجب عقد بيع لسيارة مستعملة بين (أ) بائع و (ب) مشتر تم دفع الثمن والاتفاق على أن يتم التسليم بعد شهرين من إبرام العقد وتعويض مستحق عند عدم التسليم، حل الأجل المحدد للتسليم تخلف (أ) عن ذلك وسلمه السيارة بعد أربعة أشهر من إبرام العقد، عاد (ب) على (أ) مطالبا إياه بالتعويض المتفق عليه إلا أن (أ) رفض بحجة أن التعويض مبالغ فيه.

- ما هو التكييف القانوني للتعويض المتفق عليه؟ هل يحق لـ (ب) التمسك بالتعويض المتفق عليه؟ هل للقاضي سلطة تقديرية لتعديل مقدار التعويض المتفق عليه؟ ماهي حقوق (ب) ؟

***- الجواب الأول :** هو شرط جزائي عبارة عن اتفاق يقدر فيه المتعاقدين سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه، ويشترط فيه أن يتم الاتفاق عليه قبل الإخلال بالالتزام فلو تم بعد ذلك اعتبر اتفاقا على تعويض مستحق بالفعل ، وهذا طبقا لنص المادة 183 من ق م على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق. 2 نقاط

* لا يحق لـ ب التمسك بالتعويض المتفق عليه لأن مضمون الاتفاق حول الشرط الجزائي كان استحقاق التعويض عند عدم التنفيذ وفي قضية الحال البائع أ نفذ التزامه وسلمه السيارة لكن خارج الأجل المتفق عليه. 2 نقاط

* للقاضي سلطة تقديرية في تعديل قيمة التعويض في الشرط الجزائي سواء في حالة الإفراط والمبالغة في قيمته بأن يعمل على تخفيضه حتى يتناسب التعويض مع الضرر اللاحق بالدائن وكذا حالة التنفيذ الجزئي للالتزام شريطة أن يكون التنفيذ الجزئي ممكنا وطبيعة الالتزام تقبل التجزئة وأن يحقق التنفيذ الجزئي مصلحة للدائن وأن يقبله الدائن طبقا لنص المادة 2/184 من ق م، وكذلك يجوز للقاضي الزيادة في قيمة الشرط الجزائي استثناء طبقا لنص المادة 185 من ق م متى ثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. 3 نقاط

* تتمثل حقوق ب في المطالبة بالتعويض على أساس ما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب طبقا لنص المادة 182 من ق م وليس التمسك بالشرط الجزائي والادعاء أنه مفرط. 1 نقطة واحدة

2) بموجب عقد عارية قام (أ) المعير بتسليم سيارته لـ (ب) المستعير حتى يستعملها لمدة شهر من إبرام العقد للتنقل بها بسبب ظروفه الصحية، انتهى الأجل عاد (أ) على (ب) يطالبه برد السيارة إلا أن هذا الأخير رفض بحجة دفع كل المصاريف التي تكبدها بسبب هذه السيارة.

- ما نوع امتناع (ب) عن رد السيارة وطبيعته القانونية؟ هل يحق لـ (ب) الامتناع عن رد السيارة حتى ولو حصل الوفاء الجزئي للمصاريف؟

الجواب الثاني : إن العقد المبرم بين أ و ب هو عقد عارية امتناع ب عن رد السيارة يعد بمثابة استعمال لحقه في الحبس طبقا لنص المادة 200 من ق م ، ولا يعد امتناع ب بمثابة الدفع بعدم التنفيذ طبقا لنص المادة 123 من ق م لأن مجال الدفع بعدم التنفيذ العقود الملزمة للجانبين لأن مجال الحق في الحبس أوسع يرد على العقود الملزمة لجانب واحد وكذا العقود الملزمة للجانبين وبما أن العقد المبرم بين أ و ب عقد عارية ملزم لجانب واحد فإن ب استعمل حقه في الحبس. 2 نقاط

*- أما عن طبيعته القانونية ذهب الفقه الفرنسي إلى أن الحق في الحبس حق عيني غير تام لأنه لا يمنح حق الأفضلية إلا أنه يمنح صاحبه حق الاحتجاج على الكافة ، أما الفقه المصري اعتبره حق عيني من نوع خاص يخول صاحبه حق أفضلية إذ يستبقى الشيء في حيازته حتى يستوفي الدين الذي له فهو يتقدم من الناحية العملية على غيره من الدائنين، إلا أن الرأي الراجح في الفقه أن الحق في الحبس دفع يفقد مقومات الحقوق العينية من حق تتبع وتقدم و لا إجراءات القيد فهو دفع بعدم التنفيذ بمثابة ضمان خاص أعطاه القانون لكل دائن يكون مدينا في الوقت ذاته. 3 نقاط

* يحق لـ ب الامتناع عن رد السيارة حتى لو حصل الوفاء الجزئي لأن الحق في الحبس لا يقبل التجزئة فالحائس يظل حائس للشيء حتى يستوفي كل الدين من أصل وفوائد ومصروفات ، فلا يجبر الحائس في حالة الوفاء الجزئي تسليم جزء من الشيء بل له الامتناع عن تسليم جملة الشيء حتى يستوفي حقه كاملا ، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة يحد منها مبدأ التعسف في استعمال الحق بمعنى يجوز للقاضي إلزام الحائس تسليم جملة الشيء إذا كان مالم ينفذ من التزام المدين قليل الأهمية بالنسبة لباقي الالتزام. 3 نقاط

(3) التنفيذ إما أن يكون عينيا أصلا أو عن طريق التعويض أشرح ذلك ؟

***الجواب الثالث :** التنفيذ العيني هو تقديم المدين عين الأداء الذي التزم به فالأصل أن يكون التنفيذ العيني اختياريا وفي حالة عدم الالتزام يجبر على التنفيذ متى كان ممكنا طبقا لنص المادة 164 من ق م ، فإذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أجنبي كهلاك الشيء محل الالتزام هنا ينقضي الالتزام ، أو اقتضى تنفيذ الالتزام تدخل المدين شخصيا متى كانت شخصيته محل اعتبار ، ويجب أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين بحيث يترتب عليه ضرر فادح ، ولا يمكن إلزام المدين بالتنفيذ إلا بعد إعداره طبقا لنص المادة 180 من ق م وأن يكون الحق المتمسك به محدد المقدار ومستحق الأداء ومشروعا ، أما التنفيذ بمقابل يتحقق متى استحال التنفيذ العيني للالتزام بخطأ المدين أو إذا كان هذا التنفيذ يستلزم تدخل المدين الشخصي وامتنع هذا الأخير عن ذلك رغم التهديد المالي ، ويقوم التنفيذ بمقابل حالة إذا طالب الدائن التنفيذ العيني لكن التنفيذ كان مرهقا للمدين وكان عدم القيام به لا يعود بضرر جسيم على الدائن طبقا لنص المادة 176 من ق م . 4 نقاط

مع تمنياتي لكم بالتوفيق د/حامي حياة